



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 151/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

**נציגות הבית המשותף
מרח' סוקולוב 53, הרצלייה
ע"י עו"ד מיכל קמחי
גנות הדר, ת.ד. 2520, נתניה
טל: 077-4007309, פקס: 077-5533382**

התובעת

- נ ג ד -

- 1. שיטתית ינון דוד ת.ז. 023955255**
- 2. ביטון דוד ת.ז. 037293305**
שניהם ע"י עו"ד בטי הררי
מרח' בן גוריון 11, מגדלי ויטה, בני ברק 51260
טל: 03-6226570, פקס: 03-6226573

הנתבעים

פסק דין

1. זוהי תביעה כספית שהוגשה ע"י התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 53, בהרצלייה המזוהה כחלקה 13 בגוש 6531 (להלן: "הבית"), כנגד הנתבעים 1 ו-2 (להלן: "הנתבעים") בהיותם, על פי הנטען, המחזיקים ו/או הבעלים של תת חלקה מס' 1 (להלן: "הנכס") במסגרת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1958 (להלן: "חוק המקרקעין").
2. התביעה הוגשה בגלגולה הקודם על ידי התובעת כנגד נתבעים נוספים במסגרת תיק 177/09. כבי המפקח סילברמן, אשר דן בתיק הקודם, הורה בהחלטתו מיום 31.10.10, על פיצול התביעה כנגד הנתבעים בקובעו, כי "עילת התביעה כנגד נתבעים 2 ו-3 (הם הנתבעים בתיק זה הוספה שלי א.ש.) שונה מעילת התביעה נגד נתבעים 4 ו-5 ולאור טענות ההגנה של הנתבעים השונים, מסכת הראיות הנדרשת שונה. לפיכך, אני מורה על פיצול התביעה כנגד הנתבעים 2 ו-3".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 151/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

3. לטענת התובעת, הנתבעים לא שילמו את חלקם בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף לתקופה שמחודש 06/09 ועד לחודש 12/09 בסך של 12,579 ₪ (1797 ₪ לחודש).

4. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים את החוב המיוחס להם. כטענת סף נטען על ידי הנתבעים, כי יש להורות על סילוקה של התביעה על הסף, מאחר ובזמנים הרלבנטיים לכתב התביעה, הנתבעים לא החזיקו ולא היו בעלי זכויות בנכס, וכי עסקת המכר הושלמה רק ביום 25.1.2010, עת זכות הבעלות בנכס נרשמה על שמם בלשכת רישום המקרקעין, והועברה החזקה בנכס לידם.

לגופו, טענו הנתבעים, כי הנכס הינו חניון תת קרקעי סגור, לו כניסה נפרדת מן הבית, וכי הם אינם נהנים מניקיון חדר המדרגות וחדר הכניסה לבית, הם אינם עושים ולא יעשו כל שימוש במעלית הבית, היות ואינה מגיעה לקומת המרתף, הם אינם עושים ולא יעשו כל שימוש בחדר האשפה או במקלט של הבית. אליבא דידם, השירות היחיד שהינו משותף הינו צריכת החשמל, וכי בכוונתם להתקין מונה חשמל נפרד. משכך לטענת הנתבעים אין כל מקום לחייבם בתשלום הוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית.

דיון והכרעה

5. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע, כי החובה להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף מוטלת על בעל דירה.

6. לטענת התובעת, הגם שהבעלות בנכס נרשמה על שם הנתבעים רק ביום 25.1.2010, בפועל הועברו הבעלות והחזקה בנכס לידי הנתבעים כבר בחודש 06/2009, ומשכך מוטלת על הנתבעים בהיותם בעלי הנכס, בתקופה נשוא התביעה, החובה להשתתף בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף של הבית.

7. לצורך הוכחת תביעתם נסמכת התובעת על הראיות הבאות: מסמך מאת עיריית הרצליה מיום 26.5.09 שכותרתו: "תעודה על תשלום חובות לעירייה", מסמך חתום על ידי הנתבעים בו הם מתחייבים, על פי הנטען, לשאת בהוצאות וועד הבית החל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 151/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מחודש 06/09, חוזה מכר מיום 19.3.2008, שנחתם בין הנתבעים ובין הבעלים הקודם של הנכס, מר משה רבני ז"ל (להלן: "הבעלים הקודם").

8. נבחן אחת לאחת את ראיות התביעה.

חוזה מכר מיום 19.3.2008

9. הנתבעים אינם חולקים על כי נחתם ביום 19.3.2008, בינם ובין הבעלים הקודם הסכם למכירת הנכס (להלן: "חוזה המכר"). ראה עדותו של נתבע 2 בפרוטוקול הדיון מיום 19.12.10, עמ' 3, שורות 11 – 12:

"ש. אפשר לראות את הסכם המכר. ת. ב – 19/3/2008 נחתם ההסכם".

10. סעיף 4 א. לחוזה המכר קובע כדלקמן:

"המוכר מתחייב למסור את החזקה בחניון לקונה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ וכפי מצבו ביום חתימת חוזה זה לרבות הכלול בו וזאת לא יאוחר מיום 18.11.08 בכפוף למילוי כל התחייבויות הקונה עד לאותו מועד (להלן – "יום מסירת החזקה"), לרבות תשלום מלוא החניון..".

11. סעיף 8 א. לחוזה המכר קובע כדלקמן:

"כל המיסים, התשלומים, הארנונות, החילים על החניון, התשלומים לוועד הבית (הדגשה שלי א.ש.) וכן תשלומים עבור מים, גז, חשמל וטלפון המגיעים ו/או שיגיעו בקשר לחניון עבור התקופה של עד ליום מסירת החזקה לקונה, יחולו וישולמו על ידי המוכרים ומאותו מועד ואילך יחולו וישולמו על ידי הקונה".

12. הנה כי כן, בהתאם להסכם המכר, מסירת החזקה לנתבעים תתאפשר בכפוף למילוי התחייבויות הצדדים בהתאם להסכם המכר לרבות תשלום מלא בעבור החניון על ידי הנתבעים, וכי על פי ההסכם, המועד בו התחייבו הנתבעים לשאת בתשלום מיוסי וועד הבית הוא מיום קבלת החזקה בנכס לידיהם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 151/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מהו מועד העברת החזקה בנכס?

13. מעדותו של נתבע 2 שהייתה אמינה עלי, עולה, כי הנתבעים לא שילמו את יתרת התשלום עבור החניון, נוכח מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים להסכם המכר, ומשכך חל עיכוב בהעברת החזקה בנכס לידי הנתבעים, וברישום הבעלות על שם הנתבעים בלשכת הרישום. ראה עדותו של נתבע 2 בפרוטוקול הדיון מיום 19.12.10, עמ' 4, שורות 2 – 5:

" ש. אני מפנה אותך למסמך של עיריית הרצלייה מתאריך 26/5/09 כשגב' רבני השלימה את העברת הנכס ושילמה את כל החובות עד אז. ת. זה לא נכון, אם תסתכלי בנסח טאבו היה לה חובות להוצאה לפועל והיא עדיין לא יכלה להעביר את הנכס".

וכן ראה עדותו של נתבע 2 בפרוטוקול מיום 19.12.10, שורות - 11:

"היא לא עמדה בהתחייבויות שלה (גב' רבני הוספה שלי א.ש.) ולא העבירה לבעלותנו את הנכס לכן לא מצאנו לנכון לשלם עבור תקופה זו".

14. כעולה ממסמך מיום 10.1.2010 הנושא כותרת "אישור גמר חשבון בגין הסכם המכר" שצורף לתצהירי העדות הראשית מטעם הנתבעים בהחלטתי מיום 13.12.10, יתרת התשלום עבור החניון שולמה על ידי הנתבעים לבעלים הקודם של הנכס רק ביום 20.1.2010, ראה אישורה של הגב' יפה רבני אשתו של מר משה רבני ז"ל, בחתימת ידה:

"כי ביום 20.1.2010 שולם לידי סך של 15,000 ₪ המהווים את יתרת התמורה בגין החניון שברחוב החלוץ סוקולוב 53 בהרצלייה. לאור התשלום הנ"ל הריני לאשר כי אין למי מהצדדים כל דרישה או טענה בקשר עם הסכם המכר שבנדון".

הסתמכתי על מסמך זה לאחר שלא הוגשה כל התנגדות להגשתו, והאמור בו לא נסתר על ידי התובעת.

15. הנה כי כן, ובהתאם להסכם המכר, החזקה בנכס הועברה לידי הנתבעים רק לאחר ששולמה מלוא התמורה עבור החניון דהיינו ביום 20.1.2010.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 151/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

**המסמך מאת עיריית הרצלייה מיום 26.5.09 האם יש בו כדי לסתור את הממצא ולפיו
הועברה החזקה בנכס רק ביום 20.1.10?**

16. עסקינן במסמך שהופק על עיריית הרצלייה (להלן: "העירייה"), הנושא כותרת "תעודה על תשלום חובות לעירייה", הממוען לרשם המקרקעין נתניה, וזוהי לשונו:

"הננו לאשר בזה כי שולמו כל החובות המגיעים לעירייה בגין הנכס/חלקים בנכס הידוע כגוש 6531 חלקה 13 תת חלקה 1 בהרצלייה....."

אישור זה ניתן לצורכי רישום העברת זכויות במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין רבני משה לשם שטרית ינון וביטון דוד.....".

17. בצד התאריך הנקוב על האישור האמור מצוין, כי תוקפו של המסמך הינו עד ליום 30.6.09.

18. האישור האמור ממוען לרשם המקרקעין, ומעיד, לכל היותר, כי עד למועד הנקוב באישור 30.6.09, שולמו כל החובות המגיעים לעירייה בגין הנכס, וכי הוא ניתן לצורכי רישום העברת זכות הבעלות בנכס בלשכת רישום המקרקעין על שם הנתבעים, ואין באישורו כדי להעיד שהחזקה בנכס עברה לידי הנתבעים, שכן זו נסמכה על חיובים הדדיים שבין הנתבעים והבעלים הקודם של הנכס, כעולה מחוזה המכר.

**התחייבות הנתבעים לשאת בתשלום הוצאות ועד הבית החל מחודש 06/2009 האם
יש בה כדי לסתור את הממצא ולפיו הועברה החזקה בנכס רק ביום 20.1.10?**

19. על מנת להוכיח את טענתה, כי בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה הנתבעים היו בעלי הנכס ואף החזיקו בו, הגישה התובעת שני מסמכים המנוסחים באופן זהה כשהאחד מהם חתום על ידי נתבע 1 והשני חתום על ידי נתבע 2, וזוהי לשונם:

"לכ"ד ועד הבית

רח' סוקולוב 53 הרצלייה

הנדון:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 151/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

- אני מאשר בזאת לשאת בהוצאות ועד הבית: עבור החניון הנמצא בגוש 6531 חלקה 13 תת חלקה 1 ר"ח סוקולוב 53 פינת החלוץ 3 (להלן החניון) החל מתאריך 1.6.09".
20. בחקירתו הנגדית נשאל נתבע 2 לעניין זה, ראה פרוטוקול הדיון מיום 19.12.10, עמ' 4, שורות 8-13:
- "ש. למה שבוע בדיוק מיום יציאת המסמך מעיריית הרצלייה חתמתם על המסמך שבו התחייבת לשלם את דמי הוועד החל מ – 1.7.2009? ת. זה היה חלק מכל המסמכים שהנכס עובר על שמנו אבל היא לא עמדה בהתחייבויות שלה ולא העבירה לבעלותנו את הנכס לכן לא מצאנו לשלם עבור תקופה זו. ש. אבל יש לכם התחייבות. ת. זה מסמכים בינינו אין לנו שום התחייבות היא לא עמדה בהתחייבות שלה".
21. עדותו של נתבע 2 הייתה אמינה עלי. שוכנעתי, כי מסמכים אלה, הממוענים לתובעת, היוו חלק מהמסמכים שהוחלפו בין הנתבעים לבעלים הקודם במסגרת התחייבויות חוזיות שבין הנתבעים לבין הבעלים הקודם ובמילים אחרות, מקורם של שני המסמכים האמורים הוא במישור היחסים החוזיים שבין הנתבעים לבעלים הקודם.
- ובמה דברים אמורים? בהתאם להסכם המכר, מסירת החזקה לנתבעים תתאפשר בכפוף למילוי התחייבויות הצדדים בהתאם להסכם המכר לרבות תשלום מלוא החניון ע"י הנתבעים, וכי המועד בו התחייבו הנתבעים לשאת בתשלום מיסי וועד הבית הוא מועד קבלת החזקה בנכס לידיהם.
- יתרת התמורה עבור החניון שולמה, כאמור, ביום 20.1.10, ומשכך החזקה בנכס הועברה לנתבעים במועד זה, וזהו המועד שהימנו התחייבו הנתבעים לשאת בתשלום מיסי וועד הבית. הדעת נותנת, כי צד להסכם מכר לא יקדים את חיוביו במקום בו הצד אחר הפר את חיוביו שלו. משכך, ומשקבלת החזקה בנכס התקבלה במועד מאוחר יותר, הרי שהתחייבות הנתבעים, כפי שבאה לידי ביטוי במסמכים האמורים, מאוחרת אף היא.
22. תימוכין לכך שהחזקה בנכס לא עברה לידי הנתבעים בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה מצאתי אף בעדותו של נתבע 2, שלא נסתרה על ידי התובעת, פרוטוקול דיון מיום 19.12.10, עמ' 4, שורות 6 ו- 7:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 151/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

ש. האם אתה מודע שבדרך כלל מחזיקים בנכס גם לפני שהוא רשום בבעלות. ת. לא
החזקנו בנכס ולא עשינו בו כל שימוש...".

23. נוכח כל האמור לעיל, עולה, כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח, כי הנתבעים
החזיקו ו/או היו בעלי הנכס בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה, ולפיכך אין מקום
להורות על חיובם לשאת בתשלום ההוצאות הנדרשות בהתאם לסעיף 58 לחוק
המקרקעין, ודינה של התביעה, אפוא, להידחות על הסף.

24. למעלה מן הדרוש, ואף שניתן היה לסיים את פסק הדין בשלב זה, אתייחס לטענות
הנתבעים לגופן, כמפורט בסעיף 4 לעיל, ואומר כבר עתה, כי אין בידי לקבלם.

הפסיקה קבעה זה מכבר כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהולו של הרכוש
המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו. ראה
לעניין זה ע"א 204/79, ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498, ע"א 385/87,
דליה אזוב נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) וע"א 238/83, נציגות הבית המשותף
נ' מרכוס ואח', פ"ד מא(2), 561, ומשכך, גם אם כטענת הנתבעים הם אינם נהנים כלל
מהשירותים הניתנים בבית ואינם עושים בנכס כל שימוש, אין הדבר פוטר אותם
מההשתתפות בהוצאות הבית, מהמועד בו החזקה בנכס עברה לידיהם – 20.1.2010.

25. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה, ומורה לתובעת לשלם
לנתבעים סך של 1500 ₪ עבור הוצאות משפט. סכום זה ישולם תוך 30 ימים מהיום,
שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום
בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ"ט בניסן תשע"א, 03 במאי 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה